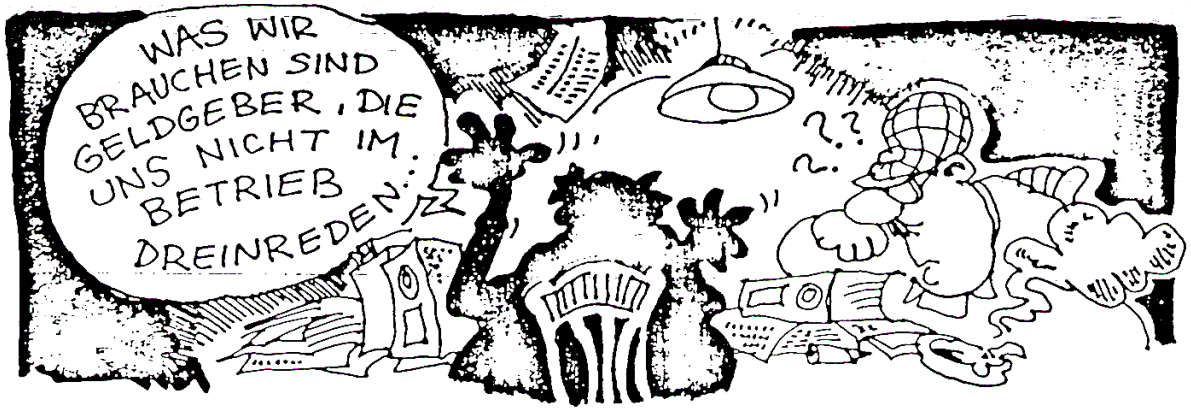
HOBEL & LEIM (Tischlerei)
Kommanditgesellschaft (KG)



Der Zusammenschluss zu Hobel & Leim OG hat sich bewährt, der Geschäftsumfang nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die beiden beschließen daher eine umfangreiche Vergrößerung ihres Unternehmens. Zur Finanzierung ihres Vorhabens reichen ihre eigenen Kräfte nicht aus. Sie suchen daher finanzkräftige Partner.

Sie wollen aber nicht, dass die neuen Partner, Beischlag und Zangerl, bei der Geschäftsführung mitreden können. Ebenso sind sie nicht daran interessiert, dass die Mitarbeiter im Rahmen eines Aufsichtsrates an den betrieblichen Entscheidungen mitwirken können. Auch sollen die steuerlichen Vorteile an Personengesellschaften beibehalten werden. Wohl sind sie aber bereit, ihnen bei Gewinnen einen Anteil abzutreten, der vorher vereinbart wird. Da eine solche Regelung im Rahmen einer OG nicht möglich ist, ändern Hobel und Leim die Rechtsform des Unternehmens.

Sie gründen eine Kommanditgesellschaft (KG), die nunmehr im Firmenbuch als Hobel & Leim KG eingetragen wird. Hobel und Leim bleiben weiterhin voll haftende und allein zur Geschäftsführung berechtigte Gesellschafter. Im Gesetz heißen sie Komplementäre. Beischlag und Zangerl hingegen sind nicht zur Mitarbeit verpflichtet. Trotzdem haben sie den Vorteil am Gewinn beteiligt zu sein und nur beschränkt zu haften. Sie haften bis zur Höhe ihrer Einlage. Man nennt sie Kommanditisten.

Beischlag und Zangerl sind selbstverständlich bestrebt, dass Hobel und Leim und die Mitarbeiter des Unternehmens gut wirtschaften, weil sie ja am Gewinn beteiligt sind und mit ihrer Einlage für eventuelle Verluste haften. Das Gesetz räumt daher den Kommanditisten bestimmte Kontrollrechte ein. So können sie eine Abschrift der jährlichen Bilanz verlangen. Sie sind außerdem bei außergewöhnlichen Geschäften, wie zum Beispiel bei der Aufnahme von großen Krediten, von Hobel und Leim zu informieren.

Beantworten Sie bitte folgende Fragen:

1. Suchen Sie sich unter www.help.gv.at (→ Begriffe) eine Definition des Kommanditisten und des Komplementärs! Gehen Sie der Frage nach, ob man einen Mindest Netto-Jahresumsatz aufweisen muss um diese Unternehmensform zu gründen. Wenn ja, nennen Sie die Grenze.

Kommanditist/in: Funktion des Geldgebers; haftet nur bis zur Höhe seiner Einlage (beschränkte Haftung) für Verluste einer Gesellschaft

Komplementär/in: vollhaftende Gesellschafter einer KG, die für etwaige Verluste auch mit ihrem Privatvermögen haften

Mindestnettoumsatz gibt es keinen (bei keiner Rechtsform)

2. Warum haben Hobel und Leim die OG in eine KG umgewandelt?
Weil sie ihren Betrieb vergrößern wollen, aber das nötige Kapital nicht selbst aufbringen können. Aber sie wollen auf keinen Fall, dass die Financiers Mitspracherechte haben.

3. Welche Vor- und Nachteile hat die KG für die Kommanditisten?
Vorteile:
- Mitbeteiligung am Gewinn
- Mitarbeit nicht Pflicht
- Kontrollrechte (wenn auch beschränkte)
- Haftung ist beschränkt auf die Höhe der Einlage

Nachteile:
- Nur beschränkte Kontrollrechte
- Kein Mitentscheidungsrechte

4. Welche Rechte und Pflichten haben die Kommanditisten?
Rechte:
- Kontrollrecht (d.h. sie können eine Abschrift der jährlichen Bilanz verlangen)
- Sie müssen über außergewöhnliche Geschäfte informiert werden (zB bei Aufnahme von großen Krediten)
- Gewinnanteil

Pflichten:
- Stellen Kapital zur Verfügung
- Haftung bei Verlust (bis zur Höhe der Einlage)

5. Nennen Sie die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen den Komplementären Hobel und Leim und den Kommanditisten Beischlag und Zangerl.
Haftung: **Komplementäre** haften unbeschränkt und solidarisch; **Kommanditisten** nur bis zur Höhe ihrer Einlage
Mitarbeit und Kontrolle: **Komplementäre** sind zur Mitarbeit verpflichtet und berechtigt, haben unbeschränkte Kontrollrechte; **Kommanditisten** haben keine Mitarbeitspflicht bzw. Recht und haben nur beschränkte Kontrollrechte
Firmenbezeichnung: es darf nur der Name eines voll haftenden Gesellschafters in die Firmenbezeichnung aufgenommen werden
Wettbewerbsverbot: nur für **Komplementäre**